

근로계약서 (기간의 정함이 있는 근로자용)

본 계약은 [회사명] (이하 "사용자")와 [근로자 성명] (이하 "근로자") 사이에 상호 합의에 따라 체결되며, 근로 조건 및 고용 관계에 관한 제반 권리 및 의무를 규정함을 목적으로 한다.

1 총칙 및 계약 기간

1.1 제1조 (목적 및 관련 법규)

1. 본 계약은 사용자에게 고용되어 근로자가 제공하는 근로에 대한 제반 근로 조건을 정함을 목적으로 한다.
2. 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 근로기준법, 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 등 관련 법령 및 사용자의 취업규칙에 따른다.
3. 사용자와 근로자는 상호 신의와 성실의 원칙에 따라 본 계약상의 의무를 이행한다.

1.2 제2조 (계약 기간 및 고용 형태)

1. 본 계약은 기간을 정한 근로계약이며, 계약 기간은 [시작일]부터 [종료일]까지로 한다. (총 [X]개월/년)
2. 계약 기간 만료 시 근로 관계는 자동 종료되며, 사용자는 근로계약 갱신에 대한 의무를 부담하지 아니한다.
3. 계약의 갱신이 필요하다고 인정되는 경우, 기간 만료 [30]일 전까지 서면 합의를 통해 갱신할 수 있으며, 갱신 횟수는 관련 법규를 따른다.

1.3 제3조 (직무 내용 및 변경)

1. 근로자의 담당 직무는 [구체적인 직무명 및 내용 명시]로 한다.
2. 사용자는 업무상 필요하다고 판단될 경우, 근로자의 직무 내용 및 근무 부서를 변경할 수 있으며, 이는 근로자의 의견을 충분히 고려하여 결정하여야 한다.
3. 근로자는 회사가 부여하는 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무 수행에 필요한 지식과 기술 습득에 노력하여야 한다.

1.4 제4조 (시용 기간)

1. 근로자는 계약 체결일로부터 **[3개월]**의 시용 기간을 거치며, 시용 기간 중에도 본 계약의 모든 조건이 적용된다.
2. 시용 기간 중 근로자의 직무 능력, 태도, 적격성 등을 종합적으로 평가하여 본 계약의 계속 여부를 결정하며, 부적격하다고 판단될 경우 근로기준법에 따라 계약을 해지할 수 있다.

2 근로 시간 및 휴가

2.1 제5조 (소정 근로 시간 및 휴게)

1. 소정 근로 시간은 1일 8시간, 1주 40시간을 기준으로 한다.
2. 근무 시작 시각은 [09시 00분], 종료 시각은 [18시 00분]으로 한다.
3. 휴게 시간은 1일 1시간으로 하며, [12시 00분]부터 [13시 00분]까지로 한다. 휴게 시간은 근로 시간에서 제외되며, 근로자는 자유롭게 이용할 수 있다.

2.2 제6조 (연장, 야간 및 휴일 근로)

1. 사용자는 근로기준법에서 정하는 범위 내에서 근로자의 동의를 얻어 연장, 야간 및 휴일 근로를 명할 수 있다.
2. 연장 근로 등에 대해서는 근로기준법에 따른 가산 임금을 지급하며, 근로자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.
3. 근로자가 선택적 근로시간제 또는 탄력적 근로시간제를 적용받는 경우, 이에 관한 세부 사항은 별도로 정한다.

2.3 제7조 (휴일 및 연차 유급 휴가)

1. 주휴일, 근로자의 날, 관공서의 공휴일 및 대체공휴일을 유급 휴일로 한다.
2. 연차 유급 휴가는 근로기준법 및 관련 법규에 따라 부여하며, 휴가 사용 촉진 제도를 시행할 수 있다.
3. 연차 휴가는 발생일로부터 1년 이내에 사용해야 하며, 미사용 시 소멸됨을 원칙으로 한다. (단, 미사용 수당 지급은 법정 기준에 따름)

2.4 제8조 (특별 휴가 및 병가)

1. 근로자는 취업규칙이 정하는 바에 따라 경조사 휴가, 출산휴가 등을 사용할 수 있다.
2. 업무 외 질병/부상으로 인한 병가는 회사가 정한 기준과 절차에 따라 신청할 수 있으며, 이 경우 임금 지급 여부는 별도로 정한다.

3 임금 및 퇴직 급여

3.1 제9조 (임금의 구성 및 금액)

1. 근로자의 월 임금은 기본급, 제 수당 등으로 구성되며, 세부 내역은 다음과 같다.
2. **기본급:** 월 [X,XXX,XXX]원
3. **제 수당:** 직책 수당, 식대, 교통비 등 취업규칙 또는 별도 규정에 의거하여 지급된다.
4. 임금은 세금 및 4대 보험료 등 법정 공제 항목을 공제하기 전 금액이다.

3.2 제10조 (임금의 계산 및 지급)

1. 임금은 매월 **[25]일** (지급일이 공휴일 등 휴무일인 경우 그 전일)에 근로자 명의의 계좌로 전액 지급한다.
2. 임금 계산 기간은 전월 1일부터 당월 말일까지로 한다.
3. 연장, 야간, 휴일 근로 수당 및 기타 가산 임금은 익월 임금 지급 시 가산하여 지급한다.
4. 결근, 지각, 조퇴 등의 경우, 해당 시간에 비례하여 임금을 공제할 수 있다.

3.3 제11조 (퇴직 급여)

1. 사용자는 근로자의 계속 근로 기간이 1년 이상인 경우, 근로자퇴직급여 보장법에 따라 퇴직금 또는 퇴직연금을 지급한다.
2. 퇴직 급여는 최종 3개월 평균 임금을 기준으로 산정하며, 기타 세부 사항은 관련 법령을 따른다.

4 복무, 비밀 유지 및 지식 재산권

4.1 제12조 (복무 의무)

1. 근로자는 회사의 취업규칙, 인사 규정 및 제반 규정을 준수하여야 한다.
2. 근로자는 상사의 정당한 업무 지시를 성실하게 이행하며, 담당 직무를 충실히 수행하여야 한다.
3. 근로자는 업무와 관련하여 취득한 정보를 사적인 목적으로 사용하거나 외부에 유출해서는 아니 된다.

4.2 제13조 (비밀 유지 의무)

1. 근로자는 고용 기간 중은 물론, 퇴직 후에도 사용자의 영업 비밀, 기술 정보, 고객 정보 등 대외비로 분류된 모든 정보를 누설하거나 제3자에게 제공하여서는 안 된다.
2. 비밀 유지 의무는 본 계약 기간이 종료된 후에도 영구적으로 존속한다.
3. 근로자가 비밀 유지 의무를 위반하여 사용자에게 손해를 입힌 경우, 사용자는 손해배상을 청구할 수 있다.

4.3 제14조 (지식 재산권 및 직무 발명)

1. 근로자가 회사의 업무와 관련하여 발명, 고안, 창작한 결과물(이하 "직무 발명")에 대한 지식 재산권은 원칙적으로 사용자에게 승계되며, 근로자는 이에 협조하여야 한다.
2. 사용자는 직무 발명에 대한 권리를 승계하는 경우, 근로자에게 정당한 보상을 지급하여야 한다.
3. 직무 발명에 관한 세부 사항은 별도의 규정 또는 관련 법령(발명진흥법 등)에 따른다.

5 징계 및 계약 해지

5.1 제15조 (징계 사유 및 절차)

1. 징계 사유는 취업규칙에 정하는 바에 따르며, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 징계 처분을 받을 수 있다.
2. 회사의 명예나 신용을 손상하거나 업무상 비밀을 누설한 경우.
3. 정당한 사유 없이 3일 이상 무단결근하거나 업무를 태만히 한 경우.
4. 회사의 자산이나 재물에 고의 또는 중대한 과실로 손해를 입힌 경우.
5. 징계 절차는 소명 기회 부여 등 근로기준법 및 회사의 취업규칙이 정하는 공정한 절차를 따른다.

5.2 제16조 (계약의 해지 및 해고)

1. 사용자는 근로자가 제15조의 징계 사유에 해당하거나 근로를 계속할 수 없는 중대한 사유가 발생한 경우, 근로기준법에 따라 해고할 수 있다.
2. 사용자는 근로자를 해고하고자 할 때, 근로기준법에서 정하는 해고예고 기간 또는 해고예고 수당을 지급해야 한다. (단, 해고예고 예외 사유에 해당하는 경우 제외)
3. 근로자가 본 계약을 해지하고자 할 때에는 최소 [30]일 전에 사용자에게 서면으로 통보하여야 한다.

5.3 제17조 (손해배상 책임)

1. 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 사용자에게 재산상의 손해를 입힌 경우, 사용자는 근로자에게 손해배상을 청구할 수 있으며, 근로자는 이에 응하여야 한다.
2. 손해배상액은 실제 발생한 손해액을 기준으로 산정한다.

6 보칙 및 분쟁 해결

6.1 제18조 (계약서의 교부)

1. 사용자는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 근로자에게 교부하여야 한다.
2. 계약 내용에 변경이 발생한 경우, 사용자는 변경 사항을 근로자에게 명확하게 고지하고 서면으로 교부하여야 한다.

6.2 제19조 (취업규칙의 준수)

1. 본 계약에 명시되지 아니한 모든 근로 조건 및 기타 사항은 사용자의 취업규칙 및 인사규정에 따른다.
2. 근로자는 취업규칙의 내용을 숙지하고 이를 성실히 준수할 의무가 있다.

6.3 제20조 (4대 보험 및 기타 복리 후생)

1. 사용자는 근로자에 대해 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험에 가입하고 그 보험료를 법정 부담률에 따라 납부한다.
2. 근로자는 취업규칙에 정하는 바에 따라 회사의 복리 후생 제도를 이용할 수 있다.

6.4 제21조 (관할 법원)

1. 본 계약과 관련하여 발생한 분쟁에 대한 소송은 사용자의 주된 사무소 소재지를 관할하는 법원을 제1심 전속 관할 법원으로 한다.

계약의 증명

위와 같이 근로계약을 체결하고, 당사자는 상호 간 본 계약의 내용을 확인하고 이에 서명/날인한다.

사 용 자 (갑)

근로자 (을)

회사명: [회사명]
대표자: [대표자 성명]
주소: [회사 주소]
연락처: [회사 연락처]
날인: (인)

성명: [근로자 성명]
생년월일: [생년월일]
주소: [주소]
연락처: [연락처]
서명/날인: (서명 또는 인)

계약 체결일: [YYYY년 MM월 DD일]